

侦查终结

排除非法证据

- 1、不得移送审查起诉。
- 2、可另行指派侦查人员重新调查取证。

呈请结案

- 1、办案部门制作呈请侦查终结报告书
- 2、批准
 - 一般案件：县级以上公安机关负责人批准
 - 重复疑案件：应当经集体讨论。

处理结果

- 1、移送审查起诉：检察院1个月内做出决定，重大复杂一个月内不能做出的，可以延长15日
 - 1、移交诉讼卷（侦查卷留存公安机关）
 - 2、移交证据：查封扣押的财物及其孳息、文件或财产，实物不宜移送的，移送清单、照片或者其他证明文件
 - 3、犯罪嫌疑人在押的，应填写换押证，办理换押手续
 - 4、起诉意见书
 - 1、自愿认罪的，在起诉意见书中写明
 - 2、符合速裁程序的适用条件的，可以向检察院提出建议
 - 3、附带民事诉讼，应当在起诉意见书末页注明
 - 4、共同犯罪的，写明每个犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位、作用、具体罪责和认罪态度，并分别提出处理意见
 - 5、应将案件移送情况告诉律师
- 2、撤案——无、显、时、特、死
- 3、终止侦查
- 4、转为行政处罚或移交其他主管机关处理

移送审查起诉的结果

- 1、起诉
- 2、不起诉（法定不起诉，酌定不起诉，存疑不起诉）
 - 放人放物（物：解除查扣冻/没收违法所得）——放物例外：转为行政案件办理——救济
- 3、补充侦查
 - 1、检察院自行侦查——在审查起诉期限内补充完毕
 - 2、退回公安机关补充侦查
 - 一次一个月
 - 最多2次
 - 结果
 - 1、补充侦查报告书——发现新证据
 - 2、起诉意见书——发现新人新案
 - 3、撤案-通知；认为检有错-说理